

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO DO CONSUMIDOR — RESPONSABILIDADE PELO FATO E VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Jurisprudência do STF e do STJ — janela de 5 anos (jun/2021–jun/2026) para ritos vinculantes e de 3 anos (jun/2023–jun/2026) para casos isolados

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 22/07/2026

ÍNDICE NAVEGÁVEL

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito sobre a lista abaixo e escolha "Atualizar campo" (ou F9) para gerar/atualizar a numeração de páginas.

ÍNDICE NAVEGÁVEL	2
I. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO	4
A. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, CADEIA DE FORNECIMENTO E ÔNUS DA PROVA	4
Transportadora intermediária e ausência de responsabilidade solidária na cadeia de consumo	4
Inaplicabilidade do CDC aos serviços do SUS, com redistribuição do ônus da prova via CPC	4
B. FORTUITO INTERNO X FORTUITO EXTERNO	5
Estouro de pneu por defeito de fabricação como fortuito externo em relação a terceiro	5
Assalto a carro-forte em via pública: risco inerente à atividade afasta o fortuito externo	5
Roubo em via pública após saque bancário: fortuito externo exclui responsabilidade do banco	6
Homicídio entre hóspedes em hospedaria: fortuito externo por ausência de conexão com o risco da atividade	7
C. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDES BANCÁRIAS (seleção dos padrões mais representativos)	7
Extensão do dever de segurança às instituições de pagamento — responsabilidade por operações atípicas não bloqueadas	7
Golpe do motoboy — entrega voluntária de cartão e senha configura culpa exclusiva do consumidor	8
Golpe do leilão falso — excludente de responsabilidade do banco por cumprimento da Resolução BACEN 4.753/19	8
Golpe do falso gerente com número de telefone clonado — responsabilidade do banco mesmo sem revelação de senha	9
Golpe do boleto por vazamento de dados bancários sigilosos — defeito na prestação do serviço	10
D. HOSPITAIS E PROFISSIONAIS LIBERAIS	10
Cirurgia plástica estética não reparadora — obrigação de resultado e presunção de culpa	10
Infecção hospitalar em recém-nascido prematuro — responsabilidade objetiva do hospital e afastamento de concausas	11
E. TURISMO E TRANSPORTE	11
Emissão de passagem em classe diversa da contratada — falha da agência de turismo	11
Responsabilidade solidária de agência de turismo e empresa de cruzeiro pela falha no dever de informar sobre horário de embarque	12
Agência de turismo não responde solidariamente por cancelamento de voo pela companhia aérea	13
F. FATO DO SERVIÇO E DANO MORAL (HOTELARIA E RELAÇÕES BANCÁRIAS)	13
Responsabilidade objetiva de hotel por acidente com extintor de incêndio mal fixado	13
Redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio: falha do serviço não gera automaticamente dano moral in re ipsa	14
G. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL (TEMA 210/STF)	14
Tema 210/STF — Esclarecimento em embargos de declaração: a prevalência das Convenções de Varsóvia/Montreal sobre o CDC não se aplica a danos extrapatrimoniais (morais)	15
II. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO	16
SUB-BLOCO 1 — Prazo de 30 dias (art. 18, §1º, CDC) e seus limites/exceções	16
Indenização integral por vício do produto não se limita ao período que exceder os 30 dias do art. 18, §1º, CDC	16

Inaplicabilidade analógica do prazo de 30 dias (art. 18, §1º) ao dever de fornecimento de peças de reposição (art. 32, CDC).....	16
SUB-BLOCO 2 — Restituição do valor pago: alcance, momento do exercício e (não) abatimento pelo uso	17
Vedação à restituição tardia do valor pago quando o vício já foi reparado e o bem seguiu em uso por longo período	17
Restituição integral do valor pago em vício redibitório não resolvido em 30 dias, sem abatimento pelo uso do bem.....	18
TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA	19

I. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

CDC arts. 12 a 17 — acidentes de consumo (dano extrínseco à incolumidade físico-psíquica)

A. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, CADEIA DE FORNECIMENTO E ÔNUS DA PROVA

Transportadora intermediária e ausência de responsabilidade solidária na cadeia de consumo

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.228.759-RS | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 18/11/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A empresa transportadora que se limita ao transporte de produtos entre agentes da cadeia produtiva, sem integração funcional na relação de consumo e sem defeito no serviço por ela prestado, não responde objetiva e solidariamente por vícios intrínsecos do produto transportado, por ausência de nexo causal entre sua atividade e os danos suportados pelos consumidores, afastando-se a aplicação automática da teoria da cadeia de fornecimento.

RESUMO DO CASO: Uma transportadora foi contratada apenas para recolher leite cru em fazendas e entregá-lo a uma indústria de laticínios. Descobriu-se que produtores estavam adulterando o leite com água e substâncias químicas, sem qualquer participação da transportadora na fraude. O Ministério Público ajuizou ação coletiva incluindo a transportadora com base na teoria da cadeia de fornecimento, e o TJ a condenou solidariamente. O STJ reformou, distinguindo entre integrantes da cadeia que efetivamente participam da criação do defeito e prestadores de serviço auxiliar sem ingerência sobre o produto.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa que generalize "todo integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente, independentemente da natureza de sua atuação" — está ERRADA; a responsabilidade solidária pressupõe nexo causal com o defeito.
- **Discursiva/Sentença:** peça prático (sentença/parecer) pedindo para distinguir a posição de transportador/prestador de serviço auxiliar da posição de fabricante/comerciante na cadeia de consumo, à luz do art. 12 e 13 do CDC.
- **Oral:** "A teoria da cadeia de fornecimento implica responsabilidade automática de todos que participam, de qualquer forma, da circulação do produto? Justifique com o precedente mais recente do STJ."

CONEXÕES: art. 12 e 13, CDC; distingue-se do REsp 1.968.143-RJ (Info 724, fora da janela) sobre responsabilidade subsidiária do comerciante; contrasta com a solidariedade reconhecida entre agência de turismo e empresa de cruzeiro (REsp 2.166.023-PR, abaixo) quando há falha própria do integrante da cadeia.

Inaplicabilidade do CDC aos serviços do SUS, com redistribuição do ônus da prova via CPC

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Turma

Processo: REsp 2.161.702-AM | Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze | Data: 18/03/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados diretamente pelo SUS, por se tratarem de serviços públicos "uti universi" (universais e indivisíveis), regidos pelo regime jurídico administrativo; não obstante, é possível a redistribuição do ônus da prova em favor do paciente hipossuficiente tecnicamente, com fundamento na distribuição dinâmica do CPC (e não no art. 6º, VIII, do CDC), quando o ente público tiver melhor condição de produzir a prova.

RESUMO DO CASO: Paciente ajuizou ação de indenização contra o Estado por erro médico durante parto em maternidade pública, e o juízo inverteu o ônus da prova com base no CDC. O STJ afastou a aplicação do CDC ao caso (serviço uti universi, sem relação de consumo direta), mas manteve a inversão do ônus da prova, agora fundamentada na teoria da distribuição dinâmica das provas do CPC, em razão da hipossuficiência técnica da autora e da maior aptidão probatória do ente público (prontuários médicos).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha clássica — afirmar que "por não se aplicar o CDC, é impossível inverter o ônus da prova contra o SUS" está ERRADA; a inversão subsiste com base no CPC.
- **Discursiva/Sentença:** questão pedindo para diferenciar o fundamento da inversão ope legis do art. 12, §3º/14, §3º do CDC, da inversão ope judicis do art. 6º, VIII do CDC, e desta última em relação à distribuição dinâmica do CPC aplicável a serviços não regidos pelo CDC.
- **Oral:** "O CDC se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS? Como fica o ônus da prova em ação contra o Estado por erro médico em hospital público?"

CONEXÕES: Súmula 341-STF (*culpa in vigilando, não aplicável*) não se confunde; tema já cobrado pela FGV sobre inaplicabilidade do CDC a serviços *uti universi*; distribuição dinâmica do ônus da prova, art. 373, §1º, CPC; compare com REsp 1.771.169-SC (Info 672, fora da janela) sobre prescrição em hospital conveniado ao SUS.

B. FORTUITO INTERNO X FORTUITO EXTERNO**Estouro de pneu por defeito de fabricação como fortuito externo em relação a terceiro**

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.203.202-PR | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 10/06/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A perda de controle do veículo em razão de estouro de pneu por defeito de fabricação comprovado deve ser compreendida como conduta involuntária e não volitiva do motorista, configurando fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos causados a terceiros, não se aplicando a responsabilidade objetiva do art. 927, parágrafo único, do Código Civil quando o acidente decorrer exclusivamente de fato de terceiro (o fabricante do produto defeituoso).

RESUMO DO CASO: Um motorista perdeu o controle do veículo após estouro de pneu decorrente de defeito de fabricação e colidiu com um caminhão, o que gerou sua própria morte e danos materiais ao outro condutor. O STJ afastou a responsabilidade objetiva do motorista (art. 927, parágrafo único, CC) por atividade de risco, reconhecendo que a causa exclusiva do evento foi o defeito do produto (pneu), fato de terceiro estranho à conduta do motorista, caracterizando fortuito externo.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** usar o caso para testar se o candidato confunde responsabilidade objetiva por atividade de risco (CC) com responsabilidade pelo fato do produto (CDC) — a real "responsável" nesse cenário seria o fabricante do pneu, não o motorista.
- **Discursiva/Sentença:** questão de responsabilidade civil que exige articular CDC (fato do produto do fabricante) com CC (responsabilidade objetiva por atividade de risco do motorista) e a exclusão do nexo causal por fortuito externo.
- **Oral:** "Defeito de fabricação de autopeça que causa acidente rompe o nexo causal em relação ao condutor? Quem responde perante o terceiro prejudicado?"

CONEXÕES: art. 12, CDC; art. 927, parágrafo único, CC; distinção clássica fortuito interno x externo (compare com os casos de assalto abaixo).

Assalto a carro-forte em via pública: risco inerente à atividade afasta o fortuito externo

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.565.331-PR | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 06/05/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O banco e a empresa de transporte de valores respondem objetivamente pelos danos causados a terceiro atingido por bala perdida durante tentativa de roubo a carro-forte estacionado em

via pública e local de grande movimentação, pois esse risco é previsível e inerente à própria atividade de transporte de numerário, não configurando fortuito externo apto a excluir a responsabilidade, sobretudo diante da opção das rés por priorizar a proteção do dinheiro com uso de armas de fogo em local densamente frequentado.

RESUMO DO CASO: Uma jovem de 22 anos, em ponto de ônibus em frente a um shopping, foi atingida por bala perdida durante troca de tiros entre assaltantes e seguranças de um carro-forte que fazia transferência de valores para uma agência bancária, ficando paraplégica. O STJ condenou solidariamente o banco e a transportadora de valores, por entender que o risco de assalto em via pública movimentada é previsível e evitável, e portanto inerente à atividade de transporte de numerário — não se tratando de fortuito externo.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** contrastar com o caso do roubo em posto de pedágio/vagão de trem (fortuito externo) — aqui o STJ decide de forma oposta por entender que o risco é inerente à atividade da transportadora de valores.
- **Discursiva/Sentença:** pedir para o candidato comparar este precedente com a distinção fortuito interno (drive-thru, Info 637) x externo (pedágio/trem, Info 752) e concluir se há coerência sistêmica.
- **Oral:** "Vítima que não é cliente do banco pode ser indenizada por dano decorrente de assalto a carro-forte? Fundamente com base na figura do consumidor por equiparação (art. 17, CDC)."

CONEXÕES: art. 17, CDC (*bystander/consumidor por equiparação — vítima sem relação contratual*); contrasta com fortuito externo em roubo a mão armada em posto de pedágio (Info 752) e em estacionamento gratuito (EREsp 1.431.606, Info 648, fora da janela); compare com fortuito interno no drive-thru (Info 637).

Roubo em via pública após saque bancário: fortuito externo exclui responsabilidade do banco

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 1.379.845-BA | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 14/05/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo roubo sofrido pelo cliente em via pública, no estacionamento do seu próprio local de destino, após ter sacado valores no caixa bancário, porquanto se evidencia fato de terceiro que exclui a responsabilidade objetiva, por se tratar de caso fortuito externo, já que o evento ocorreu fora da esfera de vigilância e controle do banco.

RESUMO DO CASO: Um cliente sacou grande quantia em agência bancária, dirigiu até sua empresa e, já no estacionamento do escritório (fora das dependências do banco), foi vítima de roubo. O STJ afastou a responsabilidade do banco por entender que, uma vez concluído o saque e rompido o vínculo espaço-temporal com a agência, o risco deixa de ser inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito externo.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** testar o limite temporal/espacial da responsabilidade do banco — dentro da agência ou nas imediações imediatas tende a ser fortuito interno; fora desse perímetro, após o cliente já ter seguido seu trajeto, tende a ser fortuito externo.
- **Discursiva/Sentença:** pedir a construção da linha decisória do STJ sobre o "elo espaço-temporal" entre a conduta do fornecedor e o dano, com uso de precedentes de sentido oposto (drive-thru x este caso).
- **Oral:** "Um cliente que saca dinheiro no banco e é assaltado 10 minutos depois, a três quarteirões dali, pode responsabilizar a instituição financeira? Por quê?"

CONEXÕES: Súmula 479-STJ; compare com o caso do carro-forte (acima, fortuito interno por risco inerente) e com o roubo no drive-thru (Info 637, fortuito interno).

Homicídio entre hóspedes em hospedaria: fortuito externo por ausência de conexão com o risco da atividade

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.114.079-RS | Relator: Min. Nancy Andrighi (Rel. para acórdão Min. Moura Ribeiro) | Data: 23/04/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A responsabilidade objetiva e solidária do dono de estabelecimento de hospedagem onerosa por fato de terceiro (arts. 932, IV, e 933, CC) não se aplica de forma automática, exigindo relação causal entre o dano e os riscos inerentes à atividade de hospedagem; quando o evento danoso (homicídio motivado por discussão pessoal entre hóspedes) for totalmente alheio ao negócio de hospedagem, configura-se fortuito externo (art. 14, §3º, II, CDC), afastando o dever de indenizar.

RESUMO DO CASO: Em um balneário que alugava chalés, um hóspede assassinou outro após uma discussão banal envolvendo cerveja. Os familiares da vítima buscaram responsabilizar o estabelecimento com base na responsabilidade objetiva e solidária por fato de terceiro hospedado. O STJ afastou a responsabilidade, por entender que o dever de vigilância do hospedeiro não pode ser levado ao extremo de responder por qualquer conduta imprevisível e despropositada de um hóspede, quando o fato não guarda relação com o risco típico da atividade de hospedagem.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** usar para testar se o candidato aplica automaticamente a responsabilidade objetiva por fato de terceiro (arts. 932/933 CC) sem examinar o nexo causal com o risco da atividade — armadilha comum.
- **Discursiva/Sentença:** pedir a distinção entre fortuito interno (risco típico e previsível da atividade, ex.: furto de bem do hóspede) e fortuito externo (evento estranho ao negócio, ex.: crime passionai entre hóspedes) na responsabilidade hoteleira.
- **Oral:** "A responsabilidade objetiva e solidária do art. 932, IV, do CC pela hospedagem é absoluta? Que limite a jurisprudência do STJ impôs recentemente?"

CONEXÕES: arts. 932, IV e 933, CC; art. 14, §3º, II, CDC; compare com o caso do extintor no hotel (abaixo), em que o STJ reconheceu a responsabilidade por se tratar de risco típico das instalações do estabelecimento.

C. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDES BANCÁRIAS (seleção dos padrões mais representativos)

Extensão do dever de segurança às instituições de pagamento — responsabilidade por operações atípicas não bloqueadas

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.222.059-SP | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 07/10/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: As instituições financeiras e as instituições de pagamento (e demais integrantes dos arranjos de pagamento) possuem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479-STJ), aplicando-se-lhes integralmente as obrigações e o regime do CDC (Súmula 297-STJ); tal responsabilidade só pode ser afastada mediante prova de inexistência de defeito no serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC), e a validação de operações atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia, por si só, defeito na prestação do serviço, por descumprimento do dever de criar e aprimorar mecanismos de prevenção a fraudes.

RESUMO DO CASO: Um idoso, vítima de golpe de engenharia social (falso funcionário de segurança do banco), foi induzido a realizar 14 transações atípicas em menos de uma hora, totalizando prejuízo de R\$ 150 mil, em conta usada apenas como reserva financeira de baixa movimentação. A instituição de pagamento recusou o ressarcimento alegando validação por senha pessoal. O STJ reconheceu a responsabilidade da

instituição, por entender que ela deveria ter identificado o padrão de operações completamente atípico em relação ao histórico do cliente.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** equiparação plena entre instituições de pagamento (fintechs) e bancos tradicionais para fins de CDC e Súmulas 297 e 479-STJ — tema de alta probabilidade em prova objetiva pela atualidade regulatória.
- **Discursiva/Sentença:** caso prático envolvendo fintech pedindo para o candidato fundamentar a responsabilidade objetiva mesmo com uso correto de senha, com base no dever de monitoramento de operações atípicas.
- **Oral:** "Uma instituição de pagamento (fintech) tem os mesmos deveres de segurança de um banco tradicional? A validação por senha pessoal sempre afasta a responsabilidade?"

CONEXÕES: Súmulas 297 e 479-STJ; art. 14, §3º, CDC; conecta-se com REsp 2.104.122-MG (Info 853, corretora de criptomoedas também equiparada a instituição financeira) e com REsp 1.898.812-SP (Info 784, regra geral de que cartão físico + senha, sem indícios de fraude, afasta a responsabilidade — aqui afastada pela atipicidade do padrão de consumo).

Golpe do motoboy — entrega voluntária de cartão e senha configura culpa exclusiva do consumidor

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.155.065-MG | Relator: Min. Nancy Andrighi (Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva) | Data: 11/03/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Exclui-se a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando a compra em loja física for realizada com a entrega voluntária, pelo próprio correntista, do cartão original e da senha pessoal a estelionatário (golpe do motoboy), caracterizando culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, I, CDC), ainda que este seja vulnerável em razão de doença grave, desde que não haja evidência de falha do banco.

RESUMO DO CASO: Um consumidor entregou voluntariamente seu cartão físico e senha a um estelionatário que se apresentou como funcionário do banco (golpe do motoboy), possibilitando compras fraudulentas em loja física. O STJ afastou a responsabilidade do banco, mesmo diante da vulnerabilidade do consumidor decorrente de doença grave, por entender que a entrega voluntária de dados sigilosos a terceiro rompe o nexo causal, configurando culpa exclusiva do consumidor, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** caso clássico e citável — cartão + senha entregues voluntariamente = culpa exclusiva do consumidor, mesmo com vulnerabilidade pessoal (doença grave não afasta, por si só, essa conclusão).
- **Discursiva/Sentença:** pedir comparação entre este caso (culpa exclusiva) e o caso do golpe do "gerente" por telefone com número clonado (abaixo, banco responde), tese central sobre os limites da culpa exclusiva da vítima em fraudes bancárias.
- **Oral:** "Em que hipóteses a jurisprudência do STJ reconhece culpa exclusiva do consumidor em fraudes bancárias, e em quais reconhece falha do banco?"

CONEXÕES: art. 14, §3º, I, CDC; contraponto direto com REsp 2.052.228-DF (golpe do "gerente"/número clonado, abaixo) e com REsp 1.898.812-SP (Info 784, regra geral — cartão físico + senha sem indícios de fraude).

Golpe do leilão falso — excludente de responsabilidade do banco por cumprimento da Resolução BACEN 4.753/19

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.124.423-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 20/08/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O banco no qual o estelionatário abriu conta para receber valores de vítimas de golpe do leilão falso não terá que indenizar caso comprove ter cumprido os requisitos da Resolução BACEN 4.753/19 quanto à verificação e validação da identidade e da qualificação do titular da conta e à autenticidade das informações prestadas, ainda que a instituição atue exclusivamente no meio digital; a ausência de comprovação dessas diligências, ao contrário, configura falha no dever de segurança e atrai a responsabilidade objetiva.

RESUMO DO CASO: No golpe do leilão falso, estelionatários criam site simulando uma leiloeira, e a vítima paga via PIX/TED/boleto ao suposto leiloeiro. A vítima buscou responsabilizar o banco onde o golpista mantinha conta, alegando falha na abertura da conta fraudulenta. O STJ fixou que a responsabilidade do banco depende da comprovação de que ele cumpriu as diligências de compliance da Resolução BACEN 4.753/19 (KYC digital); comprovado o cumprimento, não há defeito no serviço bancário apto a gerar responsabilidade.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** testar se o candidato sabe que a responsabilidade do banco "recebedor" da fraude (não o banco da vítima) depende de prova do cumprimento da regulação do BACEN — não é automática.
- **Discursiva/Sentença:** questão envolvendo regulação bancária (Resolução BACEN) cruzada com CDC, pedindo fundamentação sobre o ônus da prova quanto ao cumprimento das diligências regulatórias (ônus do banco).
- **Oral:** "O fato de o banco atuar exclusivamente no meio digital (banco digital) agrava sua responsabilidade em golpes envolvendo contas abertas por fraudadores?"

CONEXÕES: Resolução BACEN 4.753/19; art. 14, §3º, CDC; contraste com REsp 2.046.026-RJ (Info 12, boleto fraudado inteiramente fora da rede bancária — banco também não responde, mas por ausência de nexo causal, não por compliance).

Golpe do falso gerente com número de telefone clonado — responsabilidade do banco mesmo sem revelação de senha

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.052.228-DF | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 12/09/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O STJ reconheceu a inexigibilidade de transações bancárias (empréstimo e pagamentos) contratadas por estelionatário que se fez passar por gerente do banco, ligando de número de telefone idêntico ao usado pela instituição financeira, e determinou a restituição dos valores ao correntista, ainda que este não tenha fornecido sua senha bancária ao golpista, por reconhecer falha na segurança da própria linha telefônica institucional utilizada para induzir a vítima em erro.

RESUMO DO CASO: Um correntista recebeu ligação de número idêntico ao usado pelo banco, informando que deveria ir a um caixa eletrônico para "aumentar o limite de transações" sob pena de bloqueio da conta; em nenhum momento revelou sua senha. No dia seguinte, descobriu que fora contratado empréstimo de grande valor e realizados pagamentos que não reconhecia. O STJ declarou inexigíveis as transações e determinou a restituição, por reconhecer que a técnica de clonagem/spoofing do número institucional evidencia falha de segurança atribuível ao banco.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** contraponto ao golpe do motoboy — aqui o consumidor NÃO entregou senha, apenas seguiu instruções de quem se apresentava com credibilidade (número clonado do banco), e ainda assim (ou por isso mesmo) o banco foi responsabilizado.
- **Discursiva/Sentença:** pedir a construção de um quadro comparativo dos "golpes bancários" e seus resultados (motoboy x leilão falso x spoofing) para testar a compreensão sistêmica do candidato sobre culpa exclusiva x falha do serviço.

- **Oral:** "A ausência de revelação de senha pelo consumidor é suficiente para afastar a culpa exclusiva? Como a jurisprudência trata o golpe por clonagem de número telefônico institucional?"

CONEXÕES: art. 14, §3º, I, CDC; Súmula 479-STJ; contraste direto com REsp 2.155.065-MG (motoboy, culpa exclusiva) e REsp 2.124.423-SP (leilão falso, excludente por compliance).

Golpe do boleto por vazamento de dados bancários sigilosos — defeito na prestação do serviço

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.077.278-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 03/10/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, notadamente quando tais informações sigilosas (quantidade de parcelas em aberto, saldo devedor de financiamento etc.) são utilizadas por estelionatário para conferir verossimilhança a golpe aplicado contra o consumidor.

RESUMO DO CASO: No "golpe do boleto", criminosos que detinham informações sigilosas sobre a relação bancária do consumidor (saldo devedor, parcelas em aberto) — dados que só poderiam ter vazado da própria instituição — induziram a vítima a pagar boleto fraudulento acreditando estar quitando seu financiamento. O STJ reconheceu a responsabilidade do banco pelo tratamento indevido dos dados pessoais, que possibilitou a aplicação do golpe com alto grau de verossimilhança.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** usar o elemento diferenciador — o que gera a responsabilidade aqui não é a fraude em si, mas a demonstração de que os dados usados pelo golpista só poderiam ter origem no próprio banco (vazamento).
- **Discursiva/Sentença:** pedir a articulação entre CDC (defeito do serviço, art. 14) e LGPD (tratamento indevido de dados pessoais) na fundamentação da responsabilidade civil bancária.
- **Oral:** "Como se prova, na prática, que dados usados por golpista vazaram do próprio banco? Isso desloca o ônus da prova?"

CONEXÕES: art. 14, CDC; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); contraste com REsp 2.046.026-RJ (Info 12, boleto fraudado sem qualquer vínculo com a rede bancária — banco não responde), reforçando que o critério decisivo é o nexo causal com a atividade/dados do banco.

D. HOSPITAIS E PROFISSIONAIS LIBERAIS

Cirurgia plástica estética não reparadora — obrigação de resultado e presunção de culpa

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.173.636-MT | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 10/12/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Em cirurgia plástica estética não reparadora — obrigação de resultado —, a responsabilidade do cirurgião é subjetiva, mas admite presunção de culpa com inversão do ônus da prova, autorizando o médico a demonstrar que o resultado alcançado foi satisfatório segundo o senso comum (e não segundo critérios subjetivos do paciente); quando não verificada imperícia, negligência ou imprudência, somente se presume a culpa do profissional se o resultado for desarmonioso segundo o senso comum.

RESUMO DO CASO: Paciente insatisfeita com o resultado de cirurgia plástica estética ajuizou ação de indenização, sem que tivesse sido constatada imperícia, negligência ou imprudência técnica do cirurgião. O STJ reafirmou que, tratando-se de obrigação de resultado, a responsabilidade permanece subjetiva, mas com inversão do ônus da prova; cabe ao médico provar que, pelo padrão do senso comum (não pela percepção pessoal da paciente), o resultado foi tecnicamente satisfatório e harmonioso.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha frequente — cirurgia estética não é responsabilidade objetiva (não se aplica o art. 14 CDC "puro"); é responsabilidade subjetiva com presunção de culpa/inversão do ônus da prova.
- **Discursiva/Sentença:** caso prático de paciente insatisfeita pedindo indenização, exigindo a distinção entre obrigação de meio (cirurgia reparadora) e de resultado (cirurgia estética) e o padrão de aferição do resultado (senso comum, não subjetividade do paciente).
- **Oral:** "Por que a responsabilidade do cirurgião plástico estético é tratada como exceção dentro do sistema do CDC? Qual o padrão para aferir se houve 'resultado desarmonioso'?"

CONEXÕES: art. 14, §4º, CDC (responsabilidade subjetiva do profissional liberal); tema já cobrado pela FGV; distinção obrigação de meio x de resultado.

Infecção hospitalar em recém-nascido prematuro — responsabilidade objetiva do hospital e afastamento de concausas

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.069.914-DF | Relator: Min. Marco Buzzi | Data: 06/06/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A infecção hospitalar que, comprovadamente, tem liame causal com os danos sofridos por recém-nascido impõe o afastamento das concausas (prematuridade e baixo peso) na análise da responsabilidade do hospital, atraindo a responsabilidade objetiva integral do estabelecimento pelo pagamento das indenizações, à luz da teoria da causalidade adequada, sobretudo quando demonstrado que outras crianças não prematuras internadas no mesmo período também contraíram a infecção, o que evidencia que a causa preponderante e necessária foi a falha do serviço hospitalar, e não a condição do próprio paciente.

RESUMO DO CASO: Um bebê nascido prematuro e com baixo peso adquiriu infecção hospitalar durante internação em UTI neonatal, sofrendo sequelas. O hospital alegou que a prematuridade e o baixo peso teriam sido causas predominantes das sequelas (concausas), afastando seu dever de indenizar. O STJ rejeitou a tese, por constatar que outros bebês não prematuros internados no mesmo período também foram contaminados, o que demonstrou que a causa preponderante foi a própria infecção hospitalar (falha do serviço), não as condições pessoais do paciente.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** reforça o tema já cobrado (responsabilidade objetiva do hospital por hotelaria/instalações/serviços auxiliares, Info 768), com o adicional da técnica de afastamento de concausas por prova de contágio de pacientes sem fator de risco.
- **Discursiva/Sentença:** questão de nexo causal em responsabilidade médico-hospitalar, exigindo aplicação da teoria da causalidade adequada para excluir condições preexistentes do paciente como concausa relevante.
- **Oral:** "Como se prova que uma infecção hospitalar não decorreu de fatores preexistentes do próprio paciente, e sim de falha do serviço do hospital?"

CONEXÕES: art. 14, caput, CDC; teoria da causalidade adequada; conecta-se com o tema já cobrado da responsabilidade objetiva hospitalar por hotelaria/instalações (Info 768-STJ, fora da janela).

E. TURISMO E TRANSPORTE

Emissão de passagem em classe diversa da contratada — falha da agência de turismo

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: RO 289-DF [VERIFICAR — tipo processual atípico (Recurso Ordinário), conforme exibido pela fonte] |

Relator: Min. Raul Araújo | Data: 28/04/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A empresa de turismo contratada para emissão de passagens aéreas tem a obrigação de verificar se os bilhetes foram emitidos em conformidade com o solicitado pelo consumidor (no caso, classe executiva por exigência de protocolo diplomático); o descumprimento dessa obrigação, causando o cancelamento da passagem de retorno emitida equivocadamente em classe econômica, gera o dever de a agência arcar com os prejuízos materiais decorrentes da necessidade de aquisição de novo bilhete em outra companhia.

RESUMO DO CASO: A Embaixada da Arábia Saudita contratou agência de turismo para emitir passagens em classe executiva para a embaixatriz, exigência de protocolo diplomático expressamente comunicada à agência. O bilhete de retorno foi emitido, por erro da agência, em classe econômica, sem qualquer aviso, sendo o erro percebido apenas quando a embaixatriz já estava no exterior, o que gerou o cancelamento da passagem e a necessidade de compra de novo bilhete. O STJ responsabilizou a agência por falha na prestação do serviço de intermediação/emissão.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir a responsabilidade da agência quando ela pratica ato próprio de execução defeituosa (emissão errada) da hipótese em que ela é mera vendedora de passagem de terceiro (ver caso abaixo, de cancelamento de voo pela companhia aérea, onde a agência NÃO responde).
- **Discursiva/Sentença:** questão pedindo a diferenciação entre falha própria da agência de turismo (responsabilidade direta) e falha exclusiva do prestador do serviço principal (companhia aérea/cruzeiro), com base no art. 14, §3º, CDC.
- **Oral:** "Em que hipóteses a agência de turismo responde por falha na emissão/execução do serviço e em quais ela não responde por atos exclusivos de terceiros da cadeia?"

CONEXÕES: art. 14, CDC; contraste com REsp 2.082.256-SP (abaixo, agência não responde por cancelamento de voo feito pela companhia aérea) e complementaridade com REsp 2.166.023-PR (abaixo, falha de informação sobre horário de embarque em cruzeiro).

Responsabilidade solidária de agência de turismo e empresa de cruzeiro pela falha no dever de informar sobre horário de embarque

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.166.023-PR | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 04/02/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Há responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a empresa de cruzeiro, em razão do fato do serviço, quando ambas falham no dever de informar adequadamente o consumidor sobre o horário limite para o check-in/embarque, pois o fato de a agência limitar sua atividade comercial à venda de passagens não a exime do dever de informação adequada, clara e prévia sobre o produto ou serviço ofertado (art. 6º, III, CDC).

RESUMO DO CASO: Um consumidor contratou cruzeiro por meio de agência de turismo e chegou ao porto antes do horário de partida do navio, mas depois do prazo de encerramento do check-in (duas horas antes), do qual não fora informado nem pela agência nem pela empresa de cruzeiro. Por isso, foi impedido de embarcar. O STJ condenou solidariamente a agência e a empresa de cruzeiro, por entender que ambas descumpriram o dever de informação adequada ao consumidor sobre condição essencial de fruição do serviço.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** testar se o candidato sabe que a agência de turismo, mesmo sendo mera vendedora de passagens, pode responder solidariamente quando a falha é de informação (dever próprio), diferente de quando a falha é execução exclusiva do prestador principal.
- **Discursiva/Sentença:** questão envolvendo responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento no turismo, articulando o dever de informação (art. 6º, III e art. 31, CDC) com a responsabilidade objetiva por fato do serviço.

- **Oral:** "A agência de turismo que apenas vende passagens pode ser responsabilizada solidariamente com o prestador do serviço principal? Em que circunstância?"

CONEXÕES: art. 6º, III, e art. 31, CDC; complementa RO 289-DF (acima) e contrasta com REsp 2.082.256-SP (abaixo).

Agência de turismo não responde solidariamente por cancelamento de voo pela companhia aérea

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.082.256-SP | Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze | Data: 12/09/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A agência de turismo que apenas vendeu a passagem aérea ao consumidor não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento do voo, tratando-se de hipótese de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (art. 14, §3º, I e II, CDC), já que a responsabilidade pela decisão operacional de cancelamento é exclusiva da companhia aérea.

RESUMO DO CASO: Um consumidor comprou passagem por meio de agência de turismo e a companhia aérea cancelou o voo por decisão própria. O consumidor buscou responsabilizar solidariamente a agência de turismo. O STJ afastou a responsabilidade da agência, por entender que, quando ela atua apenas como intermediária de venda, sem qualquer falha própria na emissão ou informação, o cancelamento do voo por decisão exclusiva da companhia aérea é fato de terceiro que rompe o nexo causal quanto à agência.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** contraponto direto ao caso RO 289-DF (acima) — aqui não há falha própria da agência (mera venda), diferente daquele caso (erro na emissão da classe).
- **Discursiva/Sentença:** pedir a sistematização, em um único quadro, de quando a agência de turismo responde (falha própria: emissão errada, falta de informação) e quando não responde (fato exclusivo do prestador principal, ex.: decisão operacional de cancelamento).
- **Oral:** "Cite um exemplo em que a agência de turismo responde e outro em que não responde por falha ligada ao transporte aéreo, e explique o critério distintivo adotado pelo STJ."

CONEXÕES: art. 14, §3º, I e II, CDC; forma par de contraste com RO 289-DF e REsp 2.166.023-PR (acima); tema conectado ao debate sobre Tema 210/STF (Convenção de Varsóvia/Montreal) quanto à limitação de indenização por danos materiais no transporte aéreo — não abordado diretamente neste julgado, mas relevante conexão teórica [VERIFICAR se há julgado recente e dentro da janela tratando especificamente da distinção danos materiais/morais do Tema 210 — não localizado nas páginas 1 e 2 desta varredura].

F. FATO DO SERVIÇO E DANO MORAL (HOTELARIA E RELAÇÕES BANCÁRIAS)

Responsabilidade objetiva de hotel por acidente com extintor de incêndio mal fixado

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.155.235-SP | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 11/11/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O fornecedor de serviços de hospedagem/recreação responde objetivamente, nos termos do CDC, por defeito na prestação do serviço decorrente de instalações inadequadas (extintor de incêndio de grande porte sem fixação apropriada) que causem acidente com criança em área de recreação, não se podendo imputar culpa in vigilando aos pais ou responsáveis quando não demonstrada conduta negligente destes, pois cabe ao fornecedor, ao disponibilizar espaço para público infantil, garantir a segurança do ambiente diante da vulnerabilidade e reduzida capacidade de discernimento das crianças.

RESUMO DO CASO: Uma criança de 5 anos, durante estadia em hotel resort e acompanhada de sua avó, tocou em um extintor de incêndio de aproximadamente 100 kg apoiado sobre carrinho sem qualquer

fixação, que tombou sobre seu abdômen, causando fraturas nas costelas e grave lesão hepática. As instâncias ordinárias julgaram improcedente o pedido de indenização, atribuindo o acidente a descuido da criança e de seus responsáveis. O STJ reformou, reconhecendo a responsabilidade objetiva do hotel pelo defeito nas instalações (falta de fixação do equipamento).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** testar a rejeição da tese de "culpa in vigilando dos pais" como excludente quando o verdadeiro defeito está nas instalações do fornecedor — pegadinha comum em bancas.
- **Discursiva/Sentença:** caso prático de acidente de consumo envolvendo criança em ambiente recreativo, exigindo fundamentação sobre responsabilidade objetiva por fato do serviço (defeito nas instalações) e o standard de vulnerabilidade infantil.
- **Oral:** "Por que a vulnerabilidade da criança reforça o dever de segurança do fornecedor em espaços de recreação, e como isso afeta a análise de eventual culpa concorrente dos responsáveis?"

CONEXÕES: art. 14, caput, CDC; contraste com REsp 2.114.079-RS (acima, hospedaria não responde por evento totalmente alheio ao risco da atividade) — aqui, ao contrário, o defeito está diretamente ligado às instalações do próprio fornecedor.

Redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio: falha do serviço não gera automaticamente dano moral in re ipsa

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.215.427-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 07/10/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A ausência de prévia comunicação ao consumidor sobre a redução do limite do cartão de crédito configura falha na prestação do serviço pelo fornecedor (art. 14, CDC, e Resoluções BACEN 96/2021 e 365/2023), passível de fiscalização e sanção administrativa/judicial, mas não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, já que o fato configura mero dissabor decorrente da relação contratual e da autonomia da instituição em rever limites de crédito segundo critérios objetivos de risco.

RESUMO DO CASO: Uma instituição financeira reduziu drasticamente o limite do cartão de crédito de uma cliente (de R\$ 1.500 para R\$ 150) sem qualquer comunicação prévia, sendo o fato descoberto apenas quando ela tentou fazer uma compra parcelada. A consumidora pleiteou danos morais alegando que o dano seria presumido (in re ipsa) pela violação ao dever de informação. O STJ reconheceu a falha do dever de informação, mas negou a presunção de dano moral, exigindo prova de efetiva lesão à personalidade.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** excelente para contrastar com o dano moral in re ipsa reconhecido em corpo estranho em alimento (tema já cobrado, Info 709) — aqui o STJ nega a presunção, mostrando que nem toda falha do serviço gera dano moral automático.
- **Discursiva/Sentença:** questão pedindo para o candidato distinguir hipóteses em que o STJ presume o dano moral (violação evidente à dignidade, ex.: corpo estranho em alimento) das hipóteses de "mero dissabor" que exigem prova concreta (ex.: redução de limite de crédito sem aviso).
- **Oral:** "Toda falha na prestação de serviço bancário, ainda que descumpra resolução do BACEN, gera dano moral automático? Justifique com o critério do STJ."

CONEXÕES: art. 14, CDC; Resoluções BACEN 96/2021 e 365/2023; contraste conceitual direto com o dano moral in re ipsa por corpo estranho em alimento (tema já cobrado pela FGV, Info 709-STJ, fora da janela desta varredura).

G. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL (TEMA 210/STF)

Tema 210/STF — Esclarecimento em embargos de declaração: a prevalência das Convenções de Varsóvia/Montreal sobre o CDC não se aplica a danos extrapatrimoniais (morais)

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ARE 766618 ED/SP | Relator: Min. Luís Roberto Barroso | Data: 30/11/2023

Sistemática: Repercussão Geral (Tema 210) — esclarecimento fixado em embargos de declaração

TESE FIXADA / DECISÃO: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros — especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal — têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor; contudo, o STF esclareceu, em embargos de declaração, que esse entendimento (Tema 210 da repercussão geral) não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais, que permanecem regidas pelo CDC.

RESUMO DO CASO: Em 2017, o Plenário do STF, ao julgar o RE 636331/RJ e o ARE 766618/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes e Rel. Min. Roberto Barroso, Info 866), fixou a tese de que as convenções internacionais (Varsóvia/Montreal) prevalecem sobre o CDC para limitar a responsabilidade das transportadoras aéreas em voos internacionais, inclusive quanto ao prazo prescricional (2 anos, art. 29 da Convenção de Varsóvia) e ao teto indenizatório. Posteriormente, opostos embargos de declaração no ARE 766618, o STF, em 30/11/2023 (Info 1119), esclareceu que essa prevalência das convenções internacionais alcança apenas os danos materiais (patrimoniais) — como extravio de bagagem, valor da mercadoria etc. — e não os danos morais (extrapatrimoniais), que continuam submetidos ao regime do CDC, inclusive quanto a prazo prescricional próprio (5 anos, art. 27 CDC) e ampla reparabilidade.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa trocando "danos materiais" por "danos morais" (ou vice-versa) para testar se o candidato sabe que a exceção aberta pelos embargos de declaração é restrita aos danos extrapatrimoniais — a regra geral de prevalência da convenção internacional permanece para danos materiais.
- **Discursiva/Sentença:** caso hipotético de passageiro em voo internacional com bagagem extraviada (dano material) cumulado com abalo moral (atraso excessivo, tratamento vexatório) — pede-se a fundamentação de por que se aplicam regimes prescricionais e indenizatórios distintos a cada categoria de dano no mesmo evento.
- **Oral:** "O CDC é integralmente afastado nos contratos de transporte aéreo internacional em razão do art. 178 da CF/88? Há alguma distinção quanto à natureza do dano?"

CONEXÕES: RE 636331/RJ e ARE 766618/SP (tese originária, Info 866, 2017); art. 178, CF/88; Convenções de Varsóvia e Montreal; art. 27 do CDC (prazo prescricional de 5 anos para danos regidos pelo CDC); Súmula 257-STJ [VERIFICAR pertinência] sobre responsabilidade do transportador aéreo em transporte de mercadorias.

II. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

CDC arts. 18 a 25 — inadequação funcional/econômica (dano intrínseco ao próprio produto ou serviço)

SUB-BLOCO 1 — Prazo de 30 dias (art. 18, §1º, CDC) e seus limites/exceções

Indenização integral por vício do produto não se limita ao período que exceder os 30 dias do art. 18, §1º, CDC

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.935.157-MT | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 22/04/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC não constitui excludente de responsabilidade do fornecedor durante esse período, mas apenas um limite temporal para que ele solucione o vício antes que o consumidor possa exercer as alternativas legais (substituição, restituição ou abatimento); reconhecido judicialmente o vício, o princípio da reparação integral (art. 6º, VI, CDC) assegura ao consumidor o ressarcimento de todos os danos materiais comprovados, inclusive os ocorridos nos primeiros 30 dias após a constatação do problema, e não apenas os posteriores ao decurso desse prazo.

RESUMO DO CASO: João comprou uma camionete 0km que, em menos de um ano, apresentou graves falhas mecânicas colocando em risco sua segurança; o veículo ficou 54 dias na concessionária por falta de peças, período em que João precisou alugar outro veículo e contratar fretes, acumulando prejuízos. Ajuizou ação contra fabricante e concessionária pedindo reparação integral dos danos materiais. O juiz reconheceu o vício, mas limitou a indenização apenas ao período que ultrapassou os 30 dias legais, entendendo que dentro desse prazo o fornecedor não responderia pelos prejuízos. O STJ reformou a decisão, afirmando que o prazo de 30 dias é apenas um limite para o conserto, não uma "carência" de responsabilidade — os prejuízos sofridos mesmo durante os primeiros 30 dias devem ser integralmente ressarcidos.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha comum é afirmar que "o consumidor só pode ser indenizado pelos danos materiais ocorridos após o prazo de 30 dias do art. 18, §1º" — está ERRADO, pois a indenização por danos materiais reconhecidos judicialmente é integral, cobrindo inclusive o período inicial de 30 dias.
- **Discursiva/Sentença:** caso concreto pedindo a fixação do quantum indenizatório em ação de vício de veículo — explorar a distinção entre "prazo para saneamento do vício" x "extensão da indenização por danos materiais", com base nos arts. 6º, VI, e 18, §1º, CDC.
- **Oral:** "O prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC é uma excludente de responsabilidade do fornecedor durante esse período? Fundamente com o princípio da reparação integral."

CONEXÕES: art. 6º, VI e art. 18, §1º, CDC; tema "prazo de 30 dias e alternativas do consumidor" (muito cobrado pela FGV); complementar à ficha seguinte (Info 846) sobre os limites de aplicação analógica do mesmo prazo.

Inaplicabilidade analógica do prazo de 30 dias (art. 18, §1º) ao dever de fornecimento de peças de reposição (art. 32, CDC)

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.604.270-DF | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 01/04/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O prazo improrrogável de 30 dias estabelecido no art. 18, §1º, do CDC para que o fornecedor sane o vício do produto não pode ser aplicado por analogia à obrigação distinta prevista no art. 32 do CDC, que impõe a fabricantes e importadores o dever de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, por se tratar de situações jurídicas específicas e distintas, inexistindo lacuna legal que justifique a extensão analógica.

RESUMO DO CASO: A controvérsia girava em torno de saber se o prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC — aplicável ao saneamento do vício propriamente dito — poderia ser estendido, por analogia, ao dever geral e continuado do fabricante/importador de manter a oferta de peças de reposição no mercado (art. 32, CDC), obrigação que não se limita a um prazo fixo, mas persiste enquanto perdurar a fabricação/importação do bem. O STJ afastou a aplicação analógica, reconhecendo a autonomia e a diferença de finalidade entre os dois dispositivos legais.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que "o fornecedor de peças de reposição possui o mesmo prazo de 30 dias do art. 18, §1º, para disponibilizá-las" — INCORRETO, pois o art. 32 não se submete a esse prazo.
- **Discursiva/Sentença:** questão que explore a distinção entre o regime do art. 18 (vício do produto, prazo de 30 dias) e o regime do art. 32 (dever contínuo de oferta de peças), exigindo fundamentação da inaplicabilidade analógica.
- **Oral:** "É possível aplicar por analogia o prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC à obrigação de fornecimento de peças de reposição do art. 32? Por quê?"

CONEXÕES: art. 18, §1º e art. 32, CDC; complementa o tema "prazo improrrogável de 30 dias" já cobrado pela FGV, trazendo uma exceção/distinção pouco explorada e de alto potencial de pegadinha.

SUB-BLOCO 2 — Restituição do valor pago: alcance, momento do exercício e (não) abatimento pelo uso

Vedação à restituição tardia do valor pago quando o vício já foi reparado e o bem seguiu em uso por longo período

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.103.427-GO | Relator: Min. Nancy Andrighi (vencida) — Redator para acórdão: Min. Moura Ribeiro
| Data: 18/06/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Ainda que o conserto do vício tenha ocorrido após o esgotamento do prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC, não tem direito à restituição do valor pago o consumidor que, após a efetiva reparação do bem — voltando este a condições adequadas de uso —, continuou utilizando-o normalmente por longo período, pois a alternativa de resolução contratual com restituição da quantia paga somente é cabível de forma imediata, isto é, logo após a constatação de que o produto se mostra ou permanece impróprio ao uso, não podendo ser exercida de forma retardada, anos depois da correção do vício, sob pena de configurar abuso de direito e violação à boa-fé objetiva.

RESUMO DO CASO: João comprou um carro em 2014; entre 2015 e outubro de 2018 o câmbio apresentou problemas recorrentes, corrigidos definitivamente em 06/11/2018 mediante troca de peças. Em 29/11/2018 João ajuizou ação pedindo a restituição integral do valor do veículo (sob o argumento de que o conserto excedeu os 30 dias legais) e indenização por danos morais. O STJ negou a restituição, por entender que, tendo o vício sido sanado e o consumidor continuado a usar o bem normalmente por anos, a pretensão de resolução contratual tardia constitui abuso de direito — a resolução com devolução do valor deve ser exercida de forma imediata à constatação da inadequação, e não anos depois de o problema já ter sido corrigido.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha ao afirmar que "ultrapassado o prazo de 30 dias, o consumidor pode sempre exigir a restituição do valor pago, ainda que anos depois de o vício ter sido definitivamente sanado" — INCORRETO, pois a opção deve ser exercida de forma imediata à constatação da inadequação.
- **Discursiva/Sentença:** caso em que o vício foi sanado fora do prazo, mas o consumidor seguiu usando o bem por longo período antes de pleitear a restituição — explorar os limites do exercício das alternativas do art. 18, §1º, e a vedação ao abuso de direito/venire contra factum proprium.

- **Oral:** "O consumidor pode exigir a restituição do valor pago anos após o vício ter sido definitivamente sanado, apenas porque o conserto ultrapassou o prazo de 30 dias?"

CONEXÕES: art. 18, §1º, CDC; *boa-fé objetiva e vedação ao abuso de direito; contraponto direto com a ficha seguinte (AgInt no AREsp 2.233.500-DF), que garante restituição integral SEM abatimento pelo uso quando a opção é exercida a tempo — a diferença-chave está na IMEDIATIDADE do exercício da pretensão pelo consumidor.*

Restituição integral do valor pago em vício redibitório não resolvido em 30 dias, sem abatimento pelo uso do bem

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.233.500-DF | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 11/09/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Reconhecido o vício redibitório do produto e ultrapassado o prazo de 30 dias para saneamento previsto no art. 18, §1º, do CDC, optando o consumidor pela resolução do contrato, é devida a devolução integral do valor atualizado pago pelo produto, não sendo cabível a restituição de valor inferior a título de depreciação ou desgaste pelo tempo de uso, tampouco a utilização de tabelas de mercado (ex.: Tabela FIPE) para apurar o valor a ser devolvido.

RESUMO DO CASO: João comprou uma moto 0km diretamente da concessionária; após três anos de uso surgiu um vício redibitório no motor. A concessionária propôs reparo mediante substituição do motor, mas o prazo estimado (mais de 60 dias) ultrapassava o limite legal de 30 dias. João não aceitou e ajuizou ação redibitória pedindo a rescisão do contrato e a devolução integral do valor pago. A concessionária defendeu que a devolução deveria considerar o desgaste do bem pelos três anos de uso, sugerindo a aplicação da Tabela FIPE. O STJ acolheu a pretensão do consumidor: reconhecido o vício redibitório e ultrapassado o prazo para reparo, a devolução deve corresponder ao valor integral atualizado, sem qualquer abatimento por depreciação ou uso anterior à manifestação do vício.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que "a restituição do valor pago por vício redibitório deve considerar a depreciação do bem pelo tempo de uso, aplicando-se tabela de mercado" — INCORRETA; a devolução é do valor integral atualizado, sem abatimento.
- **Discursiva/Sentença:** pedido de rescisão contratual por vício não sanado em 30 dias, discutindo o valor da restituição devida — abordar a diferença entre o desgaste "natural" de uso anterior ao surgimento do vício (irrelevante para o cálculo) e o critério legal de restituição integral do art. 18, §1º, II.
- **Oral:** "O fornecedor pode pretender restituir valor inferior ao pago, alegando desgaste do bem pelo tempo de uso, quando reconhecido o vício redibitório e ultrapassado o prazo de 30 dias?"

CONEXÕES: art. 18, §1º, II, CDC; *tema "restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada" (muito cobrado pela FGV); contraponto com a ficha anterior (REsp 2.103.427-GO), que nega a restituição quando o exercício da opção é tardio (bem já consertado e usado normalmente por anos) — a distinção está no momento do exercício da pretensão pelo consumidor (imediato x tardio).*

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura (FGV), considerando sistemática vinculante (repercussão geral, repetitivo, controle concentrado), centralidade do tema e atualidade.

1. CDC afastado apenas para danos materiais em transporte aéreo internacional — danos morais seguem protegidos (esclarecimento do Tema 210/STF)

STF, Plenário, ARE 766.618 ED/SP — Repercussão Geral (Tema 210), esclarecimento de 2023. Corrige leitura simplista de que "o CDC não se aplica a voos internacionais"; distinção material x moral é armadilha clássica de prova objetiva.

2. Instituições de pagamento (fintechs) equiparam-se a bancos: responsabilidade objetiva por operações atípicas não bloqueadas

STJ, 3ª Turma, REsp 2.222.059-SP (2025). Estende as Súmulas 297 e 479-STJ às fintechs; tema de alta atualidade regulatória e grande potencial de cobrança em 2026.

3. Golpe do motoboy: entrega voluntária de cartão e senha configura culpa exclusiva do consumidor, mesmo se vulnerável

STJ, 3ª Turma, REsp 2.155.065-MG (2025). Referência de contraste com o golpe do "falso gerente" — testa se o candidato distingue os padrões de fraude bancária que geram ou afastam a responsabilidade do banco.

4. Golpe do falso gerente com número de telefone clonado: banco responde mesmo sem o consumidor revelar senha

STJ, 3ª Turma, REsp 2.052.228-DF (2023). Par de contraste direto com o golpe do motoboy — a falha de segurança da própria linha institucional (spoofing) afasta a culpa exclusiva do consumidor.

5. Assalto a carro-forte em via pública: risco inerente à atividade afasta o fortuito externo

STJ, 4ª Turma, AgInt no REsp 1.565.331-PR (2025). Contrasta com o roubo em posto de pedágio (fortuito externo) e ilustra a linha decisória do STJ sobre fortuito interno x externo, tema clássico e recorrente.

6. Cirurgia plástica estética não reparadora: obrigação de resultado com presunção de culpa e inversão do ônus da prova

STJ, 4ª Turma, REsp 2.173.636-MT (2024). Reforça exceção da responsabilidade subjetiva do profissional liberal (art. 14, §4º, CDC), tema histórico de alta incidência em provas de Magistratura.

7. Infecção hospitalar em recém-nascido prematuro: responsabilidade objetiva do hospital e afastamento de concausas

STJ, 4ª Turma, REsp 2.069.914-DF (2023). Aprofunda a responsabilidade objetiva hospitalar por hotelaria/instalações com técnica de afastamento de concausas por prova de contágio de pacientes sem fator de risco.

8. Extintor de incêndio mal fixado em hotel: responsabilidade objetiva por defeito nas instalações, sem culpa in vigilando dos pais

STJ, 3ª Turma, REsp 2.155.235-SP (2025). Rejeita a pegadinha clássica de imputar culpa aos responsáveis pela criança quando o defeito está nas próprias instalações do fornecedor.

9. O prazo de 30 dias do art. 18, §1º, CDC não é excludente de responsabilidade do fornecedor durante esse período

STJ, 4ª Turma, REsp 1.935.157-MT (2025). Corrige leitura equivocada de que os danos materiais dos primeiros 30 dias não seriam indenizáveis — a reparação, uma vez reconhecido o vício, é integral.

10. Restituição integral sem abatimento pelo uso (exercício imediato) x vedação à restituição tardia (uso prolongado após o conserto)

AgInt no AREsp 2.233.500-DF (2023) x REsp 2.103.427-GO (2024). Par contrastante sobre o momento do exercício da opção do art. 18, §1º — tema estrutural de vício do produto, muito testado pela FGV.